

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2305/2533

พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง

โจทก์

นายแสวง ทองนิล

จำเลย

นายแสวง ทองนิล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 5,7,8,26,75,76,102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58,91 รวมสองกระทง จำคุกกระทงละ 2 ปีปรับกระทงละ 20,000 บาท รวมจำคุก 4 ปี ปรับ 40,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี ปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี คดีนี้ศาลรอกการลงโทษ คำขอให้บวกลดโทษจึงให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคแรก ประเภท 5 มาตรา 75 วรรคแรก มาตรา 76 วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 วรรคแรก ให้ลงโทษจำคุกกระทงละ 2 ปี โดยไม่ปรับ รวมจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี โดยไม่รอกการลงโทษจึงให้นำโทษจำคุกคดีก่อน 2 เดือน มารวมลงโทษ จำเลยในคดีนี้ด้วยเป็นรวมลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี 2 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาหักหมิ่นบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณา
หลักประกัน และดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาหักหมิ่นบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณา
หลักประกัน และดำเนินการต่อไป

(อุดม เพ็องพุง-พัลลภ พิธีขบวนกรรมการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ